



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 בפברואר 2024

1719

ג' באדר א' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 38), התשפ"ד-2024 646

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 38), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 123 בחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 123, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בסעיף 140(2) ובתקנות לפי סעיף 141(א), היה לרשם יסוד סביר להניח כי מען שמסרה חברה לפי הסעיפים האמורים אינו מען המשרד הרשום שלה, רשאי הוא לשלוח לחברה, למי שרשום במרשמי הרשם בנושא משרה בה או כבעל מניות בה, או, אם מצא שיש בכך צורך בנסיבות העניין, למי שהיה רשום בעבר בנושא משרה או כבעל מניות בה, הודעה בכתב, שבה יורה להם שימסרו לו מידע לעניין מען משרדה הרשום של החברה, וכן יציין בה כי אם לא תונח דעתו כי מען משרדה הרשום במרשמי הרשם הוא מען המשרד הרשום שלה והחברה לא תעדכן את מענה בהתאם להוראת פסקה (2), רשאי הוא לשנות את מען משרדה הרשום של החברה בהתאם להוראות הפסקה האמורה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 סעיף 123(א) לחוק קובע כי חברה מחויבת לקיים משרד רשום בישראל מיום רישומה. לפי הוראות סעיפים 123(ב) ו-140 לחוק, על החברה למסור הודעה לרשם על מען משרדה הרשום ועל כל שינוי בו. נוסף על כך, סעיף 123(ג) לחוק קובע כי המצאת מסמך לחברה תהיה למען משרדה הרשום של חברה, כפי שהוא רשום אצל הרשם, בהנחה או במשלוח אליו בדואר. הוראה זו נועדה לעגן את מעמד הכתובת הרשומה במרשם בכתובת רשמית, וזאת גם במקרה שהחברה הפרה את חובתה ולא דיווחה על שינוי מענה. כיום אין לרשם סמכות לשנות את מענה הרשום של חברה מיוזמתו, אם לא התבקש הדבר בידי מי שמוסמך לדיווח בשם החברה (קרי, נושא משרה בחברה, כהגדרתו בסעיף 39 לחוק). זאת, גם כאשר עולה מפניות לרשם, למשל מאנשים המתגוררים באותו מען, כי המען הרשום אינו משמש בפועל כמענה של החברה.

מוצע לתקן את סעיף 123 לחוק ולהקנות סמכות לרשם לשלוח הודעה בכתב לחברה, לנושא משרה של החברה ולבעלי מניות בה שפרטיהם מופיעים במרשמי הרשם, או, במידת הצורך, למי שהיו רשומים במרשמי הרשם ככאלה, כדי להורות להם להעביר לרשם מידע בעניין מען החברה. כמו כן, מוצע לקבוע כי במסגרת ההודעה האמורה יציין הרשם כי במקרה שלא תונח דעתו כי המען הרשום הוא מענה של החברה, והחברה לא תגיש דיווח על שינוי במען משרדה הרשום, הוא מוסמך לשנות את מענה הרשום של החברה במרשם למענו של דירקטור, או ככל שמצא הרשם כי לא ניתן לשנות למענו של דירקטור, למשל כאשר אין לחברה דירקטור – למענו של המנהל הכללי של החברה או של בעל מניות המחזיק בחמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה. עוד מוצע כי בטרם יפעיל הרשם את סמכותו וישנה את המען למען

כללי הצעת חוק זו כוללת שורה של תיקונים מוצעים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), שנועדו לטייב את הרגולציה הקיימת, לשפר את מהימנות המרשמים שמנהל רשם החברות (להלן – מרשמי הרשם, והרשם, בהתאמה) ולהקל את הנטל הבירוקרטי על חברות, ועיקרם כמפורט להלן:

(1) הוספת הסדר המסמך את הרשם למחוק חברה ממרשמי הרשם, תוך הסדרת הדרך והתנאים להפעלת סמכות המחיקה, נפקות המחיקה והאופן והתנאים להחייאה של חברה שנמחקה, במקרים מתאימים;

(2) ביטול החובה המעוגנת בסעיף 346(ב)(1) לחוק, שלפיה על חברת חוץ המקיימת מקום עסקים בישראל להגיש לרשם, כחלק מהבקשה לרישומה, תרגום עברי של מסמכי ההתאגדות שלה, והסמכת שר המשפטים לקבוע תקנות לעניין זה;

(3) הוספת סמכות לרשם לשנות את מען המשרד הרשום של חברה, כאשר יש לו יסוד להניח שאינו משמש כמענה בפועל של החברה, לצורך מניעת מסירת הודעות למען של גורם שאינו קשור לחברה;

(4) קיצור פרק הזמן להגשת תביעת חוב בהליך פירוק מרצון ל-60 ימים ממועד פרסום הודעה לציבור בידי הרשם על פירוקה של החברה מרצון, וזאת במקום שישה חודשים מהמועד האמור;

(5) שינוי הסדר ערכון הסכום הקבוע בסעיף 158(א) לחוק לעניין הגדרת חברה לא פעילה שרשאית שלא למנות רואה חשבון מבקר, באופן שיחייב ערכון הסכום האמור רק כאשר השינוי שחל במדר החדש לעומת המדר היסודי, כהגדרתם בהתאם לתיקון המוצע, הוא בשיעור של חמישה אחוזים או יותר.

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשפ"ד, עמ' 171.

(2) לא הונחה דעתו של הרשם כי מען משרדה הרשום של החברה במרשמי הרשם הוא מען המשרד שלה, ולא עדכנה החברה את מען משרדה הרשום בתוך 45 ימים ממועד משלוח הודעת הרשם כאמור בפסקה (1). רשאי הוא לרשום את מענו של מי שרשום במרשמי הרשם כדיקטור בחברה, או, אם מצא הרשם כי לא ניתן לרשום מען כאמור, את מענו של מי שרשום במרשמי הרשם כמנהל כללי או כבעל מניות של חמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה, או את מענו של מי שהיה רשום כאמור במועד משלוח הודעת הרשם, והכול בלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(3) בסעיף קטן זה, "מען", לגבי יחיד תושב ישראל – מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין או מען אחר שמסר.

בסעיף 158(א) לחוק העיקרי, במקום "הסכום האמור בסעיף קטן זה יהיה צמוד למדד; אחת לשנה בתחילת חודש פברואר יפרסם השר ברשומות את הסכום האמור, כפי שהוא מעודכן לאותה שנה; בסעיף קטן זה – יבוא "הסכום האמור בסעיף קטן זה יעודכן ב־1 בפברואר של כל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ובכלד ששיעור השינוי האמור הוא חמישה אחוזים או יותר; סכום מעודכן כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים; אחת לשנה בתחילת חודש פברואר יפרסם השר ברשומות את הסכום האמור, כפי שהוא מעודכן לאותה שנה; בסעיף קטן זה –

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום עדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון לאחר תחילתו של חוק החברות (תיקון מס' 36), התשפ"ד-2024 – המדד שפורסם בחודש ינואר 2024;".

בסעיף 342טו(1) לחוק העיקרי, אחרי "לפי פרק א' לחלק ד' לחוק האמור" יבוא "אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות לפי סעיף 342ננד".

ד ב ר י ה ס ב ר

רב שנים מצביע על כך שבהליכי פירוק מרצון, לרוב כלל לא מוגשות תביעות חוב בעקבות פרסום לציבור, כלומר – נדיר שפרסום כאמור מביא לפנייה של נושים שאינם ידועים לחברה או לנאמן. מאחר שחלק ניכר מהנאמנים מסיימים את שאר ההליכים הנדרשים לפירוק החברה מרצון בתוך פרק זמן קצר משישה חודשים, ובכלל זה תשלום חובות לנושים הידועים לנאמן, מוצע לקצר את התקופה להגשת תביעת חוב כך שתעמוד על 60 ימים, כדי להקל על הליך פירוק מרצון של חברות. בהקשר זה יצוין כי הרשם בוחן את האפשרות לפתח שירות שיאפשר לקבל הודעות בנוגע לשינויים בחברה מסוימת, בלא צורך בעיון אקטיבי במרשם או באתר האינטרנט של משרד המשפטים. שירות כאמור יסייע, בין השאר, לשיפור אפקטיביות היידוע של נושים פוטנציאליים על דבר הפירוק מרצון. כמו כן מוצע להסמיך את שר המשפטים להאריך בצו את התקופה, ככל שיעלה בכך צורך בעתיד, ובכלד שלא תעלה על שישה חודשים.

עניינם של סעיפים 342טו ו-342לג לחוק, תחולת הוראות מסוימות לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), בהליכי פירוק בידי בית משפט ובהליכי פירוק מרצון, בהתאמה.

אחר כאמור, תינתן לגורם אשר בכוונת הרשם לרשום את מענו כמען משרדה הרשום של החברה, הזדמנות להשמיע את טענותיו.

סעיף 2 מוצע לשנות את הוראת ערכון סכומי מחזור העסקים הקבועה בסעיף 158(א) לחוק, שעניינו זכותה של חברה לא פעילה כהגדרתה באותו סעיף לקבוע באסיפה כללית כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר. כיום ערכון הסכומים מתבצע לפי שינוי שיעור המדד מדי שנה. מוצע לקבוע כי ערכון הסכומים הקבועים בסעיף יבוצע רק במקרה שבו שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, כהגדרתם לפי התיקון המוצע, הוא חמישה אחוזים או יותר; וזאת, כדי להימנע מהצורך לערבן את הסכום הקובע לעניין מחזור העסקים המרבי של חברה לא פעילה, כאשר המדד משתנה באופן שערכון כאמור יהיה זניח (קרי, כאשר תוצאת ערכון גובה המחזור הכספי של חברה תהיה שינוי של אגורות או שקלים בודדים).

סעיפים 3 ו-4 כיום, בהליך פירוק מרצון, התקופה הקבועה להגשת תביעת חוב לנאמן על ידי נושה היא שישה חודשים ממועד פרסום הודעה לציבור, וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 342לג(1) לחוק. ניסיון

4. תיקון סעיף 342לג (1) לחוק העיקרי, אחרי "לפי פרק א' לחלק ד' לחוק האמור" יבוא "אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות לפי סעיף 342לג", במקום "שישה חודשים" יבוא "60 ימים" ובסופו יבוא "השר רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה לעניין המועד להגשת תביעת חוב, ובלבד שלא תעלה על שישה חודשים".
5. תיקון סעיף 346 (ב) (1) לחוק העיקרי, במקום "עברי, מאושרים בדרך שקבע השר" יבוא "כפי שקבע השר".
6. הוספת פרק שלישי א' לחלק התשיעי 351 לחוק העיקרי יבוא:

"פרק שלישי א': מחיקת חברה

מחיקת חברה 351ב. (א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי חברה הרשומה כחברה מפרה לפי הוראות סעיף 342א (ב) אינה מנהלת עסקים או פעילות ואין לה נכסים וחובות, רשאי הוא, בכפוף להוראות סעיף 351ג, לפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על כוונתו למחוק את החברה ממרשמי הרשם (בפרק זה – מחיקה); בהודעה כאמור יצוין כי אם לא תוגש התנגדות לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), או אם תידחה התנגדות שהוגשה לפי סעיף קטן (ד), ימחק הרשם את החברה; פרסם הרשם הודעה לפי סעיף קטן זה, ישלח הודעה על כך לחברה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לנתוני רשות התאגידים, נכון לסוף חודש מרץ 2022, כ-190,000 חברות מוכרזות כחברות מפרות בהתאם לסמכות הרשם לפי סעיף 342א לחוק. להערכת רשות התאגידים ולפי נתונים חלקיים שהתקבלו מרשות המסים בישראל (להלן – רשות המסים), חלק גדול מחברות אלה אינן פעילות מול רשות המסים ותיקן נסגר או מצוי בהליכי סגירה. זאת, אף על פי שלפי הוראות החוק הן רשומות כחברות במרשמי הרשם ולא חוסלו.

לרשם סמכויות מסוימות שהוא יכול לנקוט כלפי חברות מפרות, ובהן הטלת עיצומים כספיים וכן גביית העיצום הכספי מדירקטור במקרה שבו החברה לא שילמה את העיצום הכספי. ואולם קיים ספק רב בדבר מידת האפקטיביות והשימויות של נקיטת סנקציות אלה כלפי חברות שאינן פעילות. כמו כן, יצוין כי קיימת אפשרות של העברת חובותיה של חברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, המהווה מנגנון שיש בו כדי לייעל את גביית החובות.

ההיקף הגדול של חברות שאינן פעילות ושאין מעדכנות את פרטיהן אצל הרשם בדרך של הגשת דוח שנתי ודיווחים מיוחדים, מביא לכך שמרשמי הרשם כוללים חברות רבות שפרטיהן לא מעודכנים ואשר נחוצות להיות פעילות, אך בפועל לא אמורות להיכלל במרשמי הרשם כחברות פעילות. הדבר אף עלול להביא לניצול לרעה של אותן חברות לא פעילות לצרכים בלתי חוקיים. דרך המלך למחיקת החברות האמורות ממרשמי הרשם היא חיסול החברה בדרך של פירוק מרצון ביוזמתה של החברה, ותוך שהיא לוקחת על עצמה את האחריות הנדרשת כלפי צדדים שלישיים. כדי להקל על חברות שאינן פעילות לעבור הליך חיסול בדרך של פירוק מרצון, במסגרת התיקון

מוצעים תיקונים דומים לסעיפים 342טו (1) ו-342לג (1) לחוק, שמטרתם לקבוע כי תקנות שהותקנו לפי סעיף 342לג לחוק, לעניין תביעות חוב ואישורן, גוברות על תקנות שהותקנו לעניין זה לפי הוראות חוק חדלות פירעון.

סעיף 5 סעיף 346ב (1) לחוק קובע כי חברת חוץ המנהלת מקום עסקים בישראל, מחויבת להמציא, במסגרת הגשת בקשה לרישומה אצל הרשם, תרגום עברי של מסמכי ההתאגדות שלה, לרבות תקנונה.

כדי להקל על חברת חוץ להירשם אצל הרשם ובהתחשב בכך שעולם העסקים מנוהל ברובו בשפה האנגלית, מוצע לבטל את הדרישה לעניין המצאת תרגום עברי הקבועה בחוק הראשי, ולאפשר לשר המשפטים לקבוע בתקנות מהם המקרים שבהם יידרש תרגום לעברית, כאשר צפוי כי תרגום לעברית יידרש כאשר המסמכים אינם בשפה האנגלית. כמו כן, השר יהיה רשאי לקבוע כי יהיה ניתן להמציא תרגום מסמך לאנגלית, ולא רק לעברית. זאת, בדומה לתיקון שנערך בשנת 2016 במסגרת תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ז-2016, המתיר לחברות ישראליות להגיש תקנון בשפה האנגלית בלא חובה לצרף לו תרגום לעברית.

סעיף 6 מוצע להוסיף לחוק סמכות לרשם למחוק ממרשמי הרשם חברות שאינן פעילות זה זמן ואולם לא פורקו בידי בעלי מניותיהן. זאת, במטרה לטייב את מרשמי הרשם, ומשום שההסדרים הקבועים בחוק לעניין הכרזה על חברות כחברות מפרות והטלת עיצום כספי בגין אי-הגשת דוחות שנתיים ואי-תשלום אגרה לא הביאו לתוצאה זו עד כה.

(ב) פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל מי שעלול להיפגע ממחיקת החברה להגיש לרשם התנגדות למחיקה בתוך 90 ימים ממועד פרסומה.

(ג) (1) התנגדות תוגש לרשם בדרך של תקשורת אלקטרונית בהתאם לתקנות לפי סעיף 44(1) לעניין הגשה בדרך האמורה; ואולם רשאי הרשם, מטעמים מיוחדים, לאפשר הגשת התנגדות שלא בדרך של תקשורת אלקטרונית.

(2) התנגדות תכלול, בין השאר, את אלה:

(א) פרטי החברה שבעניינה מוגשת ההתנגדות;

(ב) פרטי מגיש ההתנגדות, ובכלל זה שמו, מספר הזהות שלו, מענו ומענו הדיגיטלי, וכן ציון זיקתו לחברה, אם ישנה;

(ג) פירוט נימוקי ההתנגדות.

(ד) הרשם רשאי לדחות התנגדות אם מצא שאין בה ממש; דחה הרשם התנגדות, ימסור על כך הודעה למגיש ההתנגדות.

(ה) פרסם הרשם הודעה לפי סעיף קטן (א) וחלפו 90 ימים ממועד פרסומה בלי שהוגשה התנגדות, או שהוגשה התנגדות שנדחתה על ידי הרשם וחלפה התקופה האמורה, ימחק הרשם את החברה ממרשמי הרשם, וממועד המחיקה כאמור תהיה החברה מחוסלת (בפרק זה – מועד המחיקה).

(ו) אין בחיסול החברה לפי סעיף קטן (ה) כדי לגרוע מאפשרות פירוקה מרצון לפי הוראות חלק שמיני א' או מסמכות בית המשפט לפקד אותה לפי כל דין.

(ז) בפרק זה –

“התנגדות” – התנגדות למחיקה, כמשמעותה בסעיף קטן (ב);

“חוב” ו”נכס” – למעט חובות בשל אגרות או תשלומים אחרים שחברה חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6), או נכסים וחובות שהרשם מצא כי ערכם נמוך באופן שאין בהם כדי למנוע את מחיקת החברה; “מען דיגיטלי” – לרבות אמצעי דיגיטלי אחר שפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

ד ב ר י ה ס ב ר

לנוכח ההיקף הגדול של החברות שאינן פעילות ולנוכח ניסיון העבר של רשות התאגידים, ההערכה היא כי חלק גדול מהחברות האמורות לא יממשו את האפשרות האמורה ולא ייזמו הליך של פירוק מרצון. על כן, מוצע להקנות לרשם סמכות למחוק חברות אלה. מוצע לקבוע כי מחיקת חברה בהתאם להסדר המוצע, היא למעשה חיסול של האישיות המשפטית של החברה. ואולם לנוכח החשיבות שהליך החיסול יבוצע בהליך פירוק סדור, מוצע

העקיף שנערך לחוק החברות בחוק חדלות פירעון, עוגן הסדר לפירוק מרצון מוזרז של חברה שאין לה חובות, נכסים או פעילות. כמו כן, בהתאם להוראות תקנות החברות (אגרות), התשס”א–2001, חברה לא פעילה שתנקוט הליך של פירוק מרצון עד תום שנת 2022, תהיה זכאית לפטור מאגרה שנתית לעניין השנים שלגביהן תוכיח כי לא הייתה פעילה, וכן לא תידרש לשלם עיצום כספי שהוטל עליה בשל אי־תשלום האגרה השנתית האמורה.

351ג. (א) הודעה כאמור בסעיף 351ב(א), לגבי חברה שנתונה כלולים במאגר הנתונים של רשות המסים בישראל, תפורסם ותישלח לחברה אם מצא הרשם כי לפי נתונים שהיו בידי המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה², יש יסוד סביר להניח כי הופסקו עסקיה של החברה או פעילותה, ובכלל זה תיק החברה ברשות המסים בישראל סגור.

(ב) לשם הפעלת סמכותו לפי סעיף 351ב, רשאי הרשם לדרוש מידע על חברה, ובכלל זה מידע לגבי חובות ונכסים של חברה, מתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981³, ומגוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981⁴, ובכלל זה רשות המסים בישראל, רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, רשות האכיפה והגבייה והמוסד לביטוח לאומי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלום לפי סעיף 44(6) לחוק, ובכלל זה אגרה שנתית, או להגיש דוח שנתי לפי סעיף 141 לחוק. מוצע כי הרשם יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכותו זו אם מצא, לפי נתוני רשות המסים, כי יש יסוד סביר להניח שחברה מפרה כאמור אינה פעילה. לשם הפעלת סמכות המחיקה, עוד מוצע כי הרשם יהיה רשאי לבצע בדיקות נוספות, באמצעות דרישת מידע על חברה, ובכלל זה מידע לגבי חובות ונכסים של החברה, מהגופים כאמור בסעיף 351ג(ב) המוצע לחוק – שהם תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, וגוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 – וזאת כדי לבחון אם החברה אכן אינה מנהלת עסקים ואין לה נכסים או חובות, כהגדרתם בסעיף 351ז(ז) המוצע לחוק. כך, למשל, יהיה הרשם רשאי לדרוש מרשם המקרקעין מידע בדבר החזקת נכסי מקרקעין בידי החברה.

כאמור לעיל, סעיף 351 המוצע לחוק מקנה לרשם סמכות למחיקת חברה מפרה כמשמעותה בסעיף 362א לחוק. סעיפים קטנים (א) ו(ב) בסעיף 351 המוצע לחוק מסדירים את ההליך להפעלת סמכות המחיקה. בהתאם למוצע, הרשם יפרסם הודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים על כוונתו למחוק את החברה, ובהודעה יצוין כי אם לא תוגש התנגדות למחיקה בתוך 90 ימים ממועד פרסום ההודעה או אם תידחה התנגדות שהוגשה, ימחק הרשם את החברה. עוד מוצע כי הרשם ישלח הודעה על כוונת המחיקה למענה הרשום של החברה. דוגמאות למקרים שבהם ייתכן שתוגש התנגדות הן, למשל, קיומו של נכס בבעלות החברה או קיומו של חוב של החברה.

כדי הסנקציות המוטלות על בעל שליטה בחברה מפרה לפי הוראות סעיף 362א(ג)(1)(2) לחוק – קרי, סמכות הרשם לסרב לרשום חברה שבעל מניות בה הוא בעל שליטה בחברה מפרה – ימשיכו לחול עליו גם לאחר מחיקת החברה, אלא אם כן החברה תחוסל, לאחר המחיקה, בהליך של פירוק שהוא כאמור ההליך הרצוי והנכון.

הסמכות למחוק חברה היא סמכות מקובלת אצל רשמי חברות אחרים בעולם, והיא הייתה נתונה גם לרשם החברות הישראלי לפי סעיף 368 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – הפקודה). הסמכות שבפקודה בוטלה במסגרת חקיקת החוק, בשל החשש ממחיקת חברות שיש להן פעילות או נכסים, דבר שיקשה על נושים ויחייב אותם לנקוט הליך להחייאת החברה כדי להיפער מהחברה או כדי להסדיר את המעמד המשפטי של נכסים שרשומים על שם החברה שנמחקה ולכן ייוותרו נכנסים עזובים.

כדי להתמודד עם חשש זה, מוצע לקבוע סייגים להפעלת סמכות המחיקה המוצעת כפי שיפורט להלן, ובהם – הקניית הסמכות רק לגבי חברה שנרשמה במרשמי הרשם כחברה מפרה ושתיקה ברשות המסים נסגר וכן קביעה כי הרשם רשאי לבצע בדיקות נוספות ככל שיראה לנכון לעשות כן. עוד מוצע כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע בתקנות בדיקות שהרשם יידרש לבצע טרם מחיקת חברה.

כך, מוצע כי סמכות הרשם למחיקת חברות תהיה לגבי חברות שנרשמו כחברות מפרות בידי הרשם בהתאם לסמכותו לפי סעיף 362א לחוק, בלבד. לעניין זה, חברה מפרה היא חברה שאינה מקיימת את חובותיה לפי החוק

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(ג) השר רשאי לקבוע בדיקות מקדימות נוספות שיבצע הרשם טרם פרסום הודעה ושליחתה כאמור בסעיף 3351(א), וכן רשאי השר לקבוע הוראות בדבר מסירת מידע בידי תאגיד בנקאי או גוף ציבורי כאמור בסעיף קטן (ב) לרשם לצורך ביצוע הבדיקות האמורות.

3351. (א) חוסלה חברה לפי סעיף 3351, אין בחיסול כאמור כדי לגרוע מחבות נושא משרה או בעל מניות בה, עד לחיסולה לאחר פירוק לפי כל דין.

נפקות המחיקה
כלפי נושא משרה
ובעל מניות

(ב) חוסלה חברה לפי סעיף 3351, תמשיך לחול הוראת סעיף 3362(ג)(1)(ג)(2) לגבי מי שהיה בעל שליטה בה, כהגדרתו באותו סעיף, עד לחיסולה לאחר פירוק לפי כל דין.

3351. (א) הרשם רשאי לבטל מחיקה של חברה, אם טרם חוסלה לאחר פירוק כאמור בסעיף 3351(ו). בתוך חמש שנים ממועד המחיקה, מיוזמתו או לבקשת החברה שנמחקה, או מי שהיה בעל מניה בה או נושה שלה, אם שוכנע כי החברה שנמחקה מנהלת עסקים או פעילות, או שבמועד המחיקה היו לה חובות או נכסים.

ביטול מחיקה בידי
הרשם

(ב) במועד ביטול מחיקת החברה במרשם כאמור בסעיף קטן (א), תוחזר החברה למרשמי הרשם, ויראו אותה כאילו המשיכה בעסקיה ובפעילותה וכאילו לא נמחקה ממרשמי הרשם.

ד ב ר י ה ס ב ר

תמשיך לחול על בעלי השליטה בחברה המפרה שנמחקה הסנקציה לפי סעיף 3362(ג)(1)(ג)(2) לחוק – קרי, שרשם החברות רשאי לסרב לרשום חברה חדשה שבעל שליטה בחברה המפרה הוא מייסד שלה. לעניין זה, "בעל שליטה" מוגדר כמי שרשום במרשם כבעל מניות של חמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה במועד רישום התראה לגביה כאמור בסעיף 3362(ב) לחוק, ומי שרשום במרשם כאמור בעת הגשת הבקשה לרישום החברה החדשה.

כמוצע בסעיף 3351(א) המוצע לחוק, מחיקת החברה לא תמנע את המשך האכיפה של חבויות נושאי משרה ובעלי המניות בה, כאילו לא חוסלה החברה – כך, למשל, במקרה של מימוש ערבות שניתנה כלפי צד שלישי, לשם הבטחת חוב שהייתה החברה.

עוד מוצע, כמקובל במדינות אחרות ובדומה להסדר שהיה קבוע בשעתו בסעיף 369 לפקודה, כי הליך המחיקה יהיה הליך הפיך וכי יהיה ניתן לבטלו ולהשיב את החברה המחוקה לפעילות. זאת, אלא אם כן החברה המחוקה חוסלה אחרי מחיקתה בדרך של פירוק.

עוד מוצע כי שר המשפטים יוסמך לקבוע בדיקות מקדימות נוספות שהרשם יידרש לבצע טרם הפעלת סמכותו המוצעת למחיקת חברה. כמו כן, מוצע כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע הוראות בעניין חובת העברת המידע על ידי רשויות אחרות לרשם, לצורך ביצוע הבדיקות האמורות.

בהתאם להוראות סעיף 3351(ה) המוצע לחוק, מהמועד שבו נמחקה החברה, יראו את החברה כמחוסלת. זאת, בדומה לנפקות המשפטית של סמכות המחיקה לפי הפקודה. עוד מוצע לקבוע, בדומה למה שהיה קבוע בסעיף 368 לפקודה, כי אין במחיקת החברה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפרק אותה. יציין כי סמכות הפירוק של חברה מחוקה בידי בית המשפט מופעלת גם כיום על ידי בתי המשפט ומאפשרת חיסול של חברה שנמחקה לפי הפקודה, בדרך של פירוק בידי בית המשפט. סמכות זו רלוונטית, למשל, לגבי חברות שאכן אין להן כל פעילות, ואין הצדקה מהותית להחיותן, למעט פעולה מסוימת כגון קיומו של נכס שיש להעבירו לגורם אחר. נוסף על כך, מוצע לאפשר לחברה שנמחקה לפי ההסדר החדש המוצע, להתפרק גם בהליך של פירוק מרצון.

לפי הוראות סעיף 3351(ב) המוצע לחוק וכאמור לעיל, עד לביצוע חיסול של החברה בדרך של פירוק בידי בית המשפט או בדרך של פירוק מרצון בהליך מזוהו כאמור,

ביטול מחיקה ביד 1351. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 351, בית משפט רשאי, לבקשת חברה שנמחקה, או מי שהיה בעל מניה בה או נושה שלה שנפגעו מחיסולה בעקבות מחיקתה, להורות בצו על ביטול המחיקה ועל החזרת החברה למרשמי הרשם, ולתת כל הוראה שימצא לנכון כדי להעמיד את החברה וכל אדם אחר במצב קרוב ככל האפשר למצב שהיו בו אלמלא נמחקה החברה, אם התקיימו כל אלה:

(1) הבקשה הוגשה לאחר שחלפו חמש שנים ממועד המחיקה עד תום 20 שנים ממועד המחיקה, למעט אם אישר בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להגיש את הבקשה במועד מאוחר יותר; ואולם בית המשפט רשאי, לבקשת הרשם, להורות בצו ולתת כל הוראה, כאמור בסעיף קטן זה, אף אם הבקשה הוגשה בתוך חמש שנים ממועד המחיקה;

(2) החברה לא חוסלה לאחר פירוק כאמור בסעיף 351ב(1);

(3) בית המשפט מצא שהחברה מנהלת עסקים או פעילות, או שבמועד המחיקה היו לה חובות או נכסים, או שמצא כי מטעמים אחרים צודק ונכון לקבל את הבקשה.

(ב) על ביטול מחיקת חברה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 351(ב), בשינויים המחויבים.

7. בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁵, בתוספת הראשונה, אחרי המשפט לעניינים מינהליים

פרט 6 יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

כל הוראה, ובכלל זה להורות על ביטול מחיקת חברה אף אם טרם חלפו חמש שנים ממועד המחיקה, וזאת במקרים שבהם עולה שאלה שבעובדה או שבמשפט שלדעת הרשם נכון שבית המשפט יידרש לה. הפעלת סמכות בית המשפט להורות על ביטול מחיקה של חברה תיעשה לבקשת חברה שנמחקה או לבקשת מי שהיה בעל מניות בחברה או נושה שלה שנפגעו מחיסולה בעקבות מחיקתה. עוד מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי, בצו שבו יורה על מחיקת ביטול של חברה, לתת כל הוראה שימצא לנכון כדי להעמיד את החברה וכל אדם אחר במצב קרוב ככל האפשר למצב שבו היו אלמלא נמחקה החברה.

סעיף 7 מוצע לתקן את התוספת הראשונה בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, ולקבוע כי עתירה נגד החלטה של הרשם למחוק חברה לפי סעיף 351 המוצע לחוק תידון בבית המשפט לעניינים מינהליים. זאת, להבדיל מהחלטת הרשם שלא לבטל מחיקה של החברה, אשר מתאימה ככלל לבירור בבית משפט אזרחי.

לעניין זה, מוצע כי ביטול המחיקה יכול שיבוצע על ידי הרשם בהתאם להוראות סעיף 351 המוצע לחוק, או על ידי בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 351 המוצע לחוק, אם התברר שהחברה מנהלת עסקים או שבמועד חיסולה בדרך של מחיקה היו לה חובות או נכסים. עוד מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי לבטל את המחיקה גם מטעמים נוספים שמצדיקים זאת לדעתו.

מוצע כי הרשם יהיה רשאי, לגבי חברה שנמחקה לפי ההסדר החדש, לבטל את המחיקה בתוך חמש שנים ממועד המחיקה, מיוזמתו, לבקשת החברה, או לבקשת מי שהיה בעל מניה בחברה או נושה שלה. כמו כן מוצע כי לאחר השבת החברה למרשמי הרשם יראו אותה כאילו לא נמחקה. מוצע כי בית המשפט יהיה מוסמך לבטל את המחיקה ולהחיות את החברה, אם הבקשה הוגשה לאחר שחלפו חמש שנים ממועד המחיקה עד תום 20 שנים ממועד המחיקה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר להגיש בקשה לביטול מחיקה במועד מאוחר יותר. כמו כן, מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי, לבקשת הרשם, להפעיל את סמכותו לתת

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ב, עמ' 286.

”א6. חברות – החלטה של רשם החברות לפי חוק החברות, התשנ”ט–1999, למחוק חברה לפי סעיף 335 לחוק האמור.”

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 8. | תיקון חוק העמותות | בחק העמותות, התש”ס–1980 ⁶ , בסעיף 2(א), במקום ”יצורף תצהיר חתום” יבוא ”תצורף הצהרה חתומה” ובסופו יבוא ”הוגשה הבקשה בלא אימות דיגיטלי של זהות המייסדים, תאומת ההצהרה כאמור, בידי עורך דין.” |
| 9. | תחילה | תחילתו של סעיף 346 לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 346(ב)(1) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה. |

ד ב ר י ה ס ב ר

המניות הראשונים של חברה גם בדרך מקוונת כפי שקבע שר המשפטים (ולא רק באימות על ידי עורך דין), וזאת לשם הפחתת הנטל הברוקרטי הכרוך ברישום חברה ועמותה.

סעיף 9 מוצע כי מועד התחילה של סעיף 346 לחוק החברות בנוסחו בסעיף 5 להצעת חוק זו, הקובע כי חברת חוץ רשאית להגיש את מסמכי הרישום שלה גם שלא בשפה העברית, כפי שקבע השר, יהיה במועד תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 346(ב)(1) לחוק בנוסחו בסעיף 5 להצעת החוק. הכוונה היא כי תקנות כאמור יכללו הוראה שלפיה יהיה ניתן להגיש את מסמכי הרישום של חברת חוץ גם בשפה האנגלית, בלא אישור נוטריוני.

יצוין כי הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק – 1528, התשפ”ב, עמוד 764, ומתפרסמת כעת בשנית בשינויים.

סעיף 8 כיום, בהתאם להוראות חוק העמותות, התש”ס–1980 (להלן – חוק העמותות), במסגרת הגשת בקשה לרישום עמותה, נדרשים המייסדים לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין על נכונותם לייסד עמותה ולכדהן בה כחברי ועד. בהתאם לכללי העמותות (הגשה באופן מקוון), התשע”ט–2019, בקשה לרישום עמותה המוגשת באופן מקוון, מאפשרת אימות זהות המייסדים והבהרת תוכן ומשמעות הצהרתם באופן דיגיטלי, ועל כן אין צורך בהסתייעות בעורך דין לצורך זה. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 2(א) לחוק העמותות, ולהחליף את המונח ”תצהיר” במונח ”הצהרה”, כך שבבקשות שיוגשו באופן מקוון, האימות ייעשה באופן דיגיטלי, ואילו בבקשות שיוגשו באופן ידני ושאינן מאפשרות אימות דיגיטלי, אימות הזהות ייעשה באמצעות עורך דין. הצעה זו דומה במהותה לתיקון שנערך בסעיף 23(ב) לחוק, במסגרת חוק החברות (תיקון מס’ 34), התש”ף–2020, שלפיו ניתן לאמת זהות של בעלי

⁶ ס”ח התש”ס, עמ’ 210; התשע”ח, עמ’ 412.

